

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4109/2530

บริษัทโทเรโนลอนไทย จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา 4, มาตรา 7, มาตรา 10, มาตรา 12

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภท ที่
84.12,84.15

ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ ศก. 10/2525 มาตรา

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา

เครื่องวอเตอร์ ซิลเลอร์ เป็นเครื่องปรับอากาศที่อาศัยน้ำเป็นตัวสื่อทำความเย็น
ไม่ใช่เครื่องทำน้ำเย็น เมื่อโจทก์นำเข้ามาเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม โจทก์จึงมีสิทธิ
ได้ลดอากรเหลืออัตราร้อยละ 30 ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.10/2525

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็นหมุนเวียนมีชื่อว่า วอเตอร์
ซิลเลอร์ จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อใช้ในการกิจการอุตสาหกรรมของโจทก์ ๑ เครื่อง
โจทก์ยื่นแบบรายการของนำเข้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กองพิกัตในพิกัตอัตราศุลกากร
รวมร้อยละ ๓๓ คิดเป็นเงินอากรขาเข้า ๗๔๗,๘๙๒.๖๑ บาท แต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าของที่
นำเข้าเป็นเครื่องทำความเย็นครบชุดสมบูรณ์มิใช่เครื่องปรับอากาศที่ใช้ใน

อุตสาหกรรม ที่อยู่ในข่ายได้ลดอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.๑๐/๒๕๒๕ จึงประเมินเรียกเก็บอากรขาเข้าจากโจทก์ในอัตราปกติ รวมอัตราร้อยละ ๖๖ คิดเป็นเงินอากร ๑,๔๙๕,๗๘๕.๒๓ บาท ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องโจทก์ชำระเงินไปและมีหนังสือโต้แย้งไว้แล้ว ขอให้บังคับจำเลยคืนเงิน ๗๔๗,๘๘๒.๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า วอเตอร์ ซิลเลอร์ เป็นเครื่องทำความเย็น หรือเครื่องสำหรับทำน้ำให้เย็น มิใช่เป็นเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้กำหนดพิกัดอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ ๘๔.๑๒ ได้แก่เครื่องปรับอากาศที่มีเครื่องครบในตัว ประกอบด้วยพัดลมที่ใช้มอเตอร์และเครื่องเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้นของอากาศประเภทที่ ๘๔.๑๕ ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องทำความเย็น ทั้งชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและชนิดอื่น นอกจากพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรดังกล่าวแล้ว ยังมีประกาศกรมศุลกากรเรื่อง แจ่งอัตราอากร ในกรณีมีปัญหาในการตีความพิกัดอัตราอากรขาเข้าเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็น ตู้เย็น และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวไว้ในประกาศได้กำหนดประเภทของเครื่องปรับอากาศไว้ ๓ ชนิด คือ ๑.เครื่องปรับอากาศชนิดที่มีเครื่องครบในตัว

(SELFCONTAINEDAIRCONDITIONINGMACHINE) ๒.เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน(SPLITTYPE) และ ๓. เครื่องปรับอากาศชนิด INDIRECTCOOL

สำหรับเครื่องทำความเย็นนั้นในประกาศกรมศุลกากรได้กำหนดไว้ว่า 'เครื่องทำความเย็น โดยทั่ว ๆ ไป มีส่วนประกอบที่มีสาระสำคัญ ๓ ส่วนคือ COMPRESSOR, CONDENSER และ EVAPORATOR ให้จัดเข้าพิกัด ๙ ประเภทที่ ๘๔.๑๕ ค. เช่น เครื่องทำน้ำเย็นเครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องทำไอศกรีม ห้องเย็นสำเร็จรูปเครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเย็น ซึ่งประกอบด้วย CONDENSING UNIT และ EVAPORATOR ที่แยกอยู่ต่างหากจากกัน แต่มีท่อต่อถึงกันเป็นต้น' จะเห็นได้ว่า ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรและประกาศกรมศุลกากรดังกล่าวมาแล้วนั้น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นแตกต่างกัน เช่น เครื่องทำน้ำเย็น (เครื่องทำน้ำให้เย็นเพื่อใช้ดื่มหรือเพื่อความประสงค์อื่น) เป็นเครื่องทำความเย็น มิใช่เครื่องปรับอากาศ

สำหรับเครื่องวอเตอร์ คิลเลอร์ ที่โจทก์นำหน้านั้นในฎีกาของจำเลยที่อ้างว่า เป็นเครื่องทำน้ำเย็นหรือทำความเย็นครบชุดสมบูรณ์ชนิดที่เรียกว่าอินไดเรคคูล (INDIRECT COOL) นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นข้ออ้างที่สับสนและไม่ถูกต้องเพราะเครื่องทำน้ำเย็นนั้น ตามประกาศกรมศุลกากร กำหนดให้ถือว่าเป็นเครื่องทำความเย็น ซึ่งมีใช้เครื่องปรับอากาศ ยิ่งกว่านั้น เครื่องชนิดที่เรียกว่า INDIRECT COOL นั้น ตามประกาศกรมศุลกากรดังกล่าวถือว่าเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และจะเห็นได้จากคำเบิกความของดร.ศิริลักษณ์ พยานโจทก์ ตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่า 'เครื่องวอเตอร์ คิลเลอร์ นี้ใช้ระบบน้ำเย็นหมุนเวียนเป็นสื่อทำความเย็น ไม่ใช่เครื่องที่จะทำให้น้ำเย็นเครื่องวอเตอร์ คิลเลอร์ นี้ไม่มีใครนำเอามาทำน้ำเย็นเพื่อการอุตสาหกรรม'

ที่จำเลยฎีกายกคำเบิกความของนายสมชายมาอ้างว่าเครื่องวอเตอร์ คิลเลอร์ ที่โจทก์นำหน้าเป็นเครื่องทำน้ำเย็นจึงจัดเป็นเครื่องทำความเย็น เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศมิใช่เป็นเครื่องปรับอากาศถ้าจะใช้เป็นเครื่องปรับอากาศจะต้องมีท่อ

นำน้ำเย็นจากเครื่องวอเตอร์ ซิลเลอร์ไปยังห้องแอร์แชมเบอร์ แล้วใช้พัฒลมเป่าความเย็นไปใช้ปรับอากาศนั้นเห็นว่าคำเบิกความของนายสมชายพยานจำเลยดังกล่าว แสดงว่าจำเลยยอมรับว่าเมื่อนำเครื่องวอเตอร์ ซิลเลอร์ มาใช้ร่วมกับท่อน้ำ ห้องแอร์แชมเบอร์ และพัฒลมแล้วถือว่าเป็นเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปจึงมีว่าเครื่องวอเตอร์ ซิลเลอร์ เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศคือ ท่อน้ำ ห้องแอร์แชมเบอร์และพัฒลม หรือท่อน้ำ ห้องแอร์แชมเบอร์และพัฒลมเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศคือเครื่องวอเตอร์ ซิลเลอร์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนำเสนอได้เถียงกันศาลฎีกาได้พิเคราะห์ข้อโต้เถียงทั้งสองฝ่ายและพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องวอเตอร์ ซิลเลอร์ กับท่อน้ำ ห้องแอร์แชมเบอร์และพัฒลมแล้วเห็นว่าเครื่องวอเตอร์ ซิลเลอร์ คือตัวเครื่องปรับอากาศโดยตรง เป็นเครื่องปรับอากาศที่อาศัยน้ำเป็นตัวสื่อทำความเย็น ไม่ใช่เครื่องทำน้ำเย็น มิใช่ส่วนประกอบของท่อน้ำห้องแอร์แชมเบอร์และพัฒลม เมื่อโจทก์นำเข้ามาเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมผลิตเส้นด้ายในลอน เส้นใยในลอน และเส้นใยเทียมโจทก์จึงมีสิทธิที่จะได้ลดอากรเหลืออัตราร้อยละ ๓๐ ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.๑๐/๒๕๒๕ ข้อ ๒ ประเภทที่ ๘๔.๑๕ ของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเลิกการลดและลดอัตราอากรศุลกากร และกำหนดให้ของไม่ต้องเสียอากรศุลกากรลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

พิพากษายืน.

(ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

ศาลแพ่ง - นายไพฑูลย์ เนติโพธิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายเดชา สุวรรณโณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ